

1. Valorisation des apports et questionnaire

Les valeurs à retenir dépendent de la situation de contrôle des sociétés absorbée et absorbante :

- Pour les opérations impliquant des sociétés sous **contrôle commun** (une des sociétés participant à l'opération contrôle préalablement l'autre, ou ces deux sociétés sont préalablement contrôlées par une même société) :
→ Apports obligatoirement valorisés en valeurs nettes comptables.
- Pour les opérations impliquant des sociétés sous **contrôle distinct** (aucune des sociétés participant à l'opération ne contrôle préalablement l'autre, ou ces deux sociétés ne sont préalablement pas contrôlées par une même société) :
→ Apports obligatoirement valorisés en valeurs réelles (sauf rares exceptions).

Les sociétés CO.EX et FIN sont sous contrôle distinct : la fusion doit se faire en valeurs réelles.

2. Résultat fiscal au taux de droit commun de l'exercice N chez CO.EX

Il est prévu que la fusion CO.EX / FIN s'opère sans effet rétroactif. En conséquence, la SA CO.EX (société absorbée) est imposée sur son résultat d'exploitation dégagé du début de l'exercice jusqu'au jour de la fusion.

La SA CO.EX a dégagé au titre de la période 01/01/N - 06/05/N un déficit fiscal de 1 240 800 €.

La SA CO.EX doit aussi être imposée en N sur les provisions ou dépréciations devenues sans objet. Mais ici elles conservent leur objet.

Enfin, la SA CO.EX est exonérée d'IS sur les plus-values nettes afférentes à l'ensemble des éléments de son actif (immobilisé ou circulant).

- Déficit de l'exercice avant prise en compte de l'impact de la fusion	- 1 240 800
- Pas d'imposition de la reprise de dépréciation pour stock et pour client.	
- Profit sur stocks (1 500 000 - 1 300 000)	Exonéré
- Plus-values sur éléments de l'actif immobilisé	Exonéré

Déficit fiscal N après impact de la fusion	- 1 240 800
--	--------------------

Ce déficit est définitivement perdu puisqu'il n'y a pas de possibilité de report en arrière.

Il en est de même pour la MV à LT (10 200 €).

Face à cette situation, il serait opportun de donner un effet rétroactif à cette fusion au 1/01/N. Ainsi, le déficit de la période intercalaire serait compensé avec les résultats fiscaux N de la société absorbante FIN. Ceci serait d'autant plus intéressant que les déficits des sociétés soumises à l'IS sont reportables en avant sans limitation de durée. De même, la MV à LT de 10 200 € serait agrégée avec les éventuelles PV à LT à 15% de la société FIN et, si elle n'était pas compensée en N, serait reportable sur les PV à LT des 10 exercices suivants.

NB : Date butoir de la clause de rétroactivité :

- au plan juridique, il est possible de conclure une fusion avec effet rétroactif à la date d'ouverture de l'exercice de la société absorbée ;
- mais au plan fiscal, la fusion ne peut pas être conclue avec effet rétroactif à une date antérieure à la date d'ouverture de l'exercice de la société absorbante.

Exemple : Exercice société absorbée : 01/09/N-1 - 30/08/N. } Fusion le 31/07/N
Exercice société absorbante 01/01/N - 31/12/N.

Le traité de fusion peut valablement prévoir une date d'effet rétroactif au 01/09/N-1.

Fiscalement, la clause de rétroactivité ne sera prise en compte qu'au 01/01/N.

Les résultats de la société absorbée de la période 01/09/N-1 - 31/12/N-1 ne pourront pas être fusionnés avec ceux de la société absorbante : ils devront obligatoirement être déclarés séparément par la société absorbée.

3. Imputation par FIN des déficits antérieurs de CO.EX

Lorsqu'ils sont supérieurs à 200 000 €, les déficits de la société absorbée peuvent être repris par la société absorbante si elle obtient un **agrément préalable de la DGFIP**.

L'agrément est de droit lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies :

- l'opération est placée sous le régime de l'article 210 A du CGI (régime de faveur des fusions) ;
- l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
- l'activité à l'origine des déficits n'a pas subi de changements significatifs (appréciés au moyen de critères relatifs à la clientèle, à l'emploi, aux moyens d'exploitation mis en œuvre, ainsi qu'à la nature et au volume d'activité) pendant la période de constatation des déficits ;
- l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé doit être poursuivie pendant un **délai minimum de trois ans**, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif apprécié selon les modalités décrites ci-dessus ;
- les déficits ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés holding ni de la gestion d'un patrimoine immobilier.

L'article 53 de la loi de finances pour 2020 assouplit la reprise des déficits de la société absorbée.

« Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée est dispensé d'agrément lorsque :

- le montant cumulé des déficits antérieurs transférés est inférieur à 200 000 € ;
- les déficits susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés holding, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier ;
- durant la période au cours de laquelle ces déficits ont été constatés, la société absorbée n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement.

Cette disposition ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité. »

En l'espèce, la société FIN pourra reprendre les déficits de la société COEX, ceux-ci étant inférieurs à 200 000 € et provenant de l'exploitation d'une activité industrielle.

4. Calcul des plus ou moins-values de fusion

ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

			COURT TERME		LONG TERME (à 0%)	
Éléments	Valeur d'apport	Valeur au bilan	Moins-value	Plus-value	Moins-value	Plus-value
ACTIF IMMOBILISÉ						
NON AMORTISSABLE						
Droit au bail (1)	0	500 000	500 000			
Titres de participation 1 (2)		1 200 000				1 850 000
Titres de participation 2 (2)	3 050 000	200 000		100 000		
Titres de participation 3 (2)	300 000	300 000			100 000	
Terrains (1)	200 000	400 000		300 000		
Valeurs mob. de plac. (3)	700 000	170 100		0		
	170 100					
	4 420 100	2 770 100	500 000	400 000	100 000	1 850 000
			- 100 000		+ 1 750 000	
AMORTISSABLE						
Constructions (1)	4 300 000	2 000 000		2 300 000		
Matériel et outillage (1)	5 500 000	3 000 000		2 500 000		
Mobilier (1)	500 000	600 000	100 000			
	10 300 000	5 600000	100 000	4 800 000		
			+ 4 700 000			

(1) Il s'agit de biens autres que titres de participation et titres assimilés : toutes les PV et MV sont à CT.

(2) Les titres de participation bénéficient du régime du LT lorsqu'ils ont été acquis il y a plus de 2 ans (cas des titres 1 et 3).

Les PV/MV sont à CT lorsqu'ils ont été acquis il y a moins de 2 ans (cas des titres 2).

(3) Les titres du portefeuille exclus du régime du LT (car ne constituant pas des titres de participation au sens fiscal) sont assimilés, pour le régime de faveur des fusions, à des éléments de l'actif immobilisé non amortissables (mais n'ouvrant pas droit au régime du LT).

- **PV nette à LT sur éléments non amortissables :**

- exonérée chez CO.EX
- exonérée chez FIN mais FIN doit prendre les engagements nécessaires (calcul des plus et moins-values futures par rapport aux valeurs fiscales).

S'agissant des titres de participation, CO.EX ne doit pas réintégrer de quote-part de frais et charges dans son résultat fiscal : en effet, la plus-value sur titres n'est pas exonérée au titre du régime de droit commun d'imposition à taux 0% des PV avec réintégration d'une quote-part de 12%, mais au titre du régime des fusions, qui neutralise complètement l'opération.

FIN s'engage à calculer les PV/MV ultérieures par rapport à la valeur fiscale des titres chez CO.EX : ce n'est que lors des cessions futures des titres que la quote-part de 12% sera calculée, sur la plus-value calculée en retenant comme prix de revient la valeur fiscale chez CO.EX.

- **PV nette à CT sur éléments amortissables :**

- exonérée chez CO.EX
- imposée chez FIN, avec étalement sur 15 ans pour les constructions et 5 ans pour les autres éléments ; l'étalement débute sur le premier exercice clos après la date de la fusion (soit ici de N à N+14 et N+4 puisque la fusion est opérée le 06/05/N : le 1^{er} exercice clos après est l'exercice N).

Imposition en N :

- constructions : $2\,300\,000 \times 1/15 \times 25\% = 38\,333 \text{ €}$
- autres éléments : $(2\,500\,000 - 100\,000) \times 1/5 \times 25\% = 120\,000 \text{ €}$

NB : Les calculs tiennent compte des règles d'arrondissement applicables : bases d'imposition et impôts sont arrondis à l'euro le plus proche.

La société absorbante FIN doit doter une provision pour impôt (non déductible fiscalement). Cette provision sera de :

- constructions : $2\,300\,000 \times 14/15 \times 25\% = 536\,667 \text{ €}$
- autres éléments : $2\,400\,000 \times 4/5 \times 25\% = 480\,000 \text{ €}$

ÉLÉMENTS DE L'ACTIF CIRCULANT

- Exonération des profits sur stocks chez CO.EX.
- La société FIN doit obligatoirement inscrire à son bilan les valeurs d'apport de ces éléments, conformément aux règles comptables. Et comme on l'a vu dans le questionnaire (n°7), le CGI prévoit dans ce cas l'imposition du profit sur actif circulant.

- stocks : $(1\,500\,000 - 1\,300\,000) \times 25\% = 50\,000 \text{ €}$

5. Revente par FIN des titres de participation 1

Dans les livres de la société FIN, les titres de participation étant inscrits pour 3 050 000 €, le profit comptable est de $3\,200\,000 - 3\,050\,000 = 150\,000 \text{ €}$.

Mais FIN s'est engagée dans le traité d'apport, pour respecter les conditions d'application du régime de faveur, à calculer les plus-values fiscales sur éléments non amortissables par rapport à la valeur qu'ils avaient dans les écritures de CO.EX.

D'où plus-value fiscale = $3\,200\,000 - 1\,200\,000 = 2\,000\,000 \text{ €}$.

Cette plus-value est à long terme car le délai de 2 ans est apprécié en tenant compte de la date d'acquisition par l'absorbée CO.EX.

D'où PV « soumise » à l'IS au taux de 0%, avec réintégration de la quote-part de frais et charges de 12% (depuis 2012, cette quote-part est due sur chaque PV LT réalisée ; les MV LT sur cession de titres de participation ne viennent plus en diminution de cette base de quote-part de 12%).

Quote-Part de Frais et Charges = $12\% \times 2\,000\,000 = 240\,000 \text{ €}$

et l'IS dû serait égal à $25\% \times 240\,000 = 60\,000 \text{ €}$.

6. Conséquences fiscales pour SYNSTAT de l'échange des actions CO.EX contre les actions FIN

Modalités d'imposition de la plus ou moins-value de fusion : **Article 38 7bis du CGI**

En cas de fusion ou de scission, quel que soit le régime sous lequel cette opération est placée, les associés de la société absorbée ou de la société scindée ont la possibilité :

- soit de comprendre dans leur résultat le profit (plus-value) ou la perte (moins-value) réalisé lors de l'échange de leurs droits sociaux ;
- soit de comprendre ce profit (plus-value) ou cette perte (moins-value) dans les résultats de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Toutefois, ce sursis d'imposition ne bénéficie pas à la soulté éventuellement perçue, laquelle est immédiatement imposable.

Modalités d'application du régime mère et filiale :

- la société SYNSTAT devra posséder au moins 5% du capital de la société FIN pour bénéficier du régime ;
- le délai de détention de 2 ans pour l'application du régime mère et filiale est décompté à partir de l'acquisition des titres de la société absorbée CO.EX, à condition que l'entreprise SYNSTAT opte pour le sursis d'imposition de la plus-value sur titres.

7. Montant des droits d'enregistrement

Article 816 du CGI

Depuis 2019, les actes de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'IS, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports, sont enregistrés gratuitement.